Klasseoppgaver til kapittel 20: Noen viktige lover

Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet · Fasit med utregning og forklaring. Prøv oppgaven selv før du leser her.

Før du bruker dette videre Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Kapittelet går over to deler på rundt 90 minutter: Del 1: Markedsføringsloven og håndverkertjenesteloven og Del 2: Arbeidsmiljøloven og etikken. Hver del har to klasseoppgaver på 25 minutter. Oppgave 1 handler om Nordlys Elektro AS, casebedriften fra alle kapitlene. Oppgave 2 handler om Fjell Elektro AS, en nystartet installasjonsbedrift med to montører og eieren Mona Fjell, med alle fakta gitt. I klassen tar vi én av oppgavene i hver del. Den andre gjør du hjemme i LØM-appen, der du får fasit per deloppgave når du har levert. Du jobber helst alene; sammen med andre hvis du vil.

Hver oppgave har samme oppbygning: en kort oppsummering av teorien du trenger, situasjonen, tallene eller fakta, fem deloppgaver (a til e) og veien til oppgaven i appen. Deloppgave a til c har fasit. Deloppgave d er et valg eller en sortering. Deloppgave e er tolkning og tiltak, det eksamen spør om. Svar på ark, i appen (Organisasjon og ledelse kap. 20 → Øv → Klasseoppgaver), i regnearket OL20_Klasseoppgaver_v5.xlsx, eller her i heftet. Læreboka: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 20.

Del 1: Markedsføringsloven og håndverkertjenesteloven

Klasseoppgave A1: Nordlys: fakturaen som sprakk, og annonsene Ida vil bruke

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kjenner til emnets aktuelle lover og avtaler (kunnskap). Kan utarbeide faglige dokumenter som pristilbud, handlingsplaner og arbeidsavtaler (generell kompetanse). Kan vurdere markedskommunikasjonstiltak (ferdigheter, markedsføring).

Kort oppsummert Håndverkertjenesteloven gjelder tjenester til forbrukere. Er det gitt prisoverslag, skal prisen ikke overstige det vesentlig, og i alle fall ikke med mer enn 15 prosent (§ 32 andre ledd). Prosenten regnes av overslaget. Ser håndverkeren underveis at prisen blir betydelig høyere enn kunden måtte vente, skal han kontakte forbrukeren (§ 7 andre ledd). Brytes plikten, kan kunden slippe å betale fullt ut. Markedsføringsloven krever at påstander kan dokumenteres når markedsføringen skjer (§ 3), forbyr aggressiv handelspraksis (§ 9) og forbyr å gjøre deltakelse i en trekning betinget av kjøp (§ 18, slik boka gjengir den).

Nordlys skulle bytte sikringsskapet og trekke nye kurser i en enebolig. Kunden er en familie, altså en forbruker. Ida ga et skriftlig prisoverslag på 36 000 kr inkludert merverdiavgift. Underveis viste det seg at flere kurser måtte trekkes om, innenfor det som var avtalt. Montøren så at timene løp, men ringte ikke kunden. Fakturaen ble 42 300 kr inkludert merverdiavgift, og kunden sier hun bare betaler 36 000. Samme uke legger Ida fram fire markedsføringstiltak for Kari. Gå fram slik: regn taket etter § 32 andre ledd, regn overskridelsen i prosent av overslaget, finn plikten montøren brøt, og vurder Idas tiltak etter markedsføringsloven.

Forutsetning	Tall
Kunden	Familie i enebolig (forbruker): håndverkertjenesteloven gjelder
Prisoverslag	36 000 kr inkludert merverdiavgift, skriftlig
Faktura	42 300 kr inkludert merverdiavgift
Underveis	Flere kurser trukket om innenfor oppdraget
Kontakt	Montøren ringte ikke kunden
§ 32 (2)	Ikke vesentlig over, i alle fall ikke over 15 %
Kunden sier	«Jeg betaler 36 000, ikke en krone mer»

a) Hva er det høyeste Nordlys kan kreve for oppdraget etter håndverkertjenesteloven § 32 andre ledd? Regn prisoverslaget pluss 15 prosent.

Fasit: 41 400 kr. 36 000 × 1,15 = 41 400 kr. Det er et tak, ikke et beløp Nordlys har krav på: prisen skal ikke overstige overslaget vesentlig, og i alle fall ikke med mer enn 15 % (§ 32 andre ledd, avsnitt 20.2.4).

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** Kunden er en familie, altså forbruker: håndverkertjenesteloven gjelder. **2.** Ida ga prisoverslag på 36 000 kr. § 32 andre ledd gir et tak på 15 %. **3.** 15 % av 36 000 er 5 400 kr. **4.** Taket: 36 000 × 1,15 = 41 400 kr.
Formel og begrep	Håndverkertjenesteloven § 32 andre ledd: er det gitt prisoverslag, skal prisen ikke overstige det oppgitte beløpet vesentlig, og i alle fall ikke med mer enn 15 prosent (Organisasjon og ledelse 20.2.4). Lovteksten er ikke kontrollert mot Lovdata; kontroller mot lovdata.no før bruk.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Overslaget er ikke en fast pris, så prisen kan bli noe høyere når det er grunn til det. Men 41 400 er et tak, ikke et beløp Nordlys har krav på; også en mindre overskridelse kan være vesentlig.
Typiske feil	Å lese taket som at 15 % alltid er lov. Eller å regne 15 % av fakturaen i stedet for av overslaget.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka sier at det er nødvendig å være tydelig om pris overfor en forbruker (20.2.5). En prosjektleder eller installatør som gir prisoverslag, må vite hvor langt det binder bedriften.

b) Hvor mange prosent over prisoverslaget ligger fakturaen? Regn overskridelsen i kroner og del på prisoverslaget, ikke på fakturaen. Én desimal.

Fasit: 17,5 % (toleranse ±0,1). 42 300 − 36 000 = 6 300 kr. 6 300 / 36 000 = 17,5 %. Det er over grensen på 15 %, så kunden kan i alle fall avvise 42 300 − 41 400 = 900 kr. Hvor mye mer hun kan avvise, avhenger av om overskridelsen var vesentlig og av bruddet på § 7.

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** Overskridelsen i kroner: 42 300 − 36 000 = 6 300 kr. **2.** I prosent av overslaget: 6 300 / 36 000 × 100 = 17,5 %. **3.** Det er over taket på 15 %. Beløpet over taket: 42 300 − 41 400 = 900 kr, som kunden i alle fall kan avvise.
Formel og begrep	Overskridelse i prosent = (faktura − overslag) / overslag × 100. Grensen er § 32 andre ledd (Organisasjon og ledelse 20.2.4). Lovteksten er ikke kontrollert mot Lovdata; kontroller mot lovdata.no før bruk.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Prosenten regnes av overslaget, fordi det er overslaget kunden har innrettet seg etter. Hvor mye mer enn 900 kr kunden kan avvise, avhenger av om overskridelsen var vesentlig og av at montøren ikke ringte (§ 7).
Typiske feil	Å dele på fakturaen: 6 300 / 42 300 = 14,9 %, som gir inntrykk av at Nordlys er innenfor

	grensen. Nevneren er overslaget.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Regnestykket er det første kunden, Forbrukerrådet eller en domstol vil gjøre. En leder som skal svare kunden, må ha tallet klart før samtalen.

c) Montøren så underveis at prisen ville bli mye høyere enn overslaget, men ringte ikke kunden. Hvilken plikt i håndverkertjenesteloven brøt han?

A § 5 første ledd: utføre tjenesten fagmessig

B § 7 andre ledd: kontakte forbrukeren når prisen blir betydelig høyere enn hun måtte vente

C § 32 første ledd: ta gjengs pris

§ 7 andre ledd: får tjenesteyteren under utføringen grunn til å anta at prisen blir betydelig høyere enn forbrukeren måtte vente, skal han kontakte forbrukeren. Brytes plikten, kan resultatet bli at forbrukeren ikke plikter å betale fullt ut (avsnitt 20.2.2). Arbeidet var fagmessig, og prisen var avtalt som overslag, så § 5 og § 32 første ledd er ikke kjernen.

Forklaring til c)	
Slik regner du	**1.** Montøren så underveis at prisen løp, og ringte ikke. **2.** § 7 andre ledd: får tjenesteyteren under utføringen grunn til å anta at prisen blir betydelig høyere enn forbrukeren måtte vente, skal han kontakte forbrukeren. **3.** Arbeidet var fagmessig, så § 5 er ikke kjernen; prisen var avtalt som overslag, så gjengs pris i § 32 første ledd er ikke kjernen. **4.** Svaret er § 7 andre ledd.
Formel og begrep	Håndverkertjenesteloven § 7 andre ledd: plikt til å kontakte forbrukeren når prisen blir betydelig høyere enn hun måtte vente; brudd kan gi at forbrukeren ikke plikter å betale fullt ut (Organisasjon og ledelse 20.2.2). Lovteksten er ikke kontrollert mot Lovdata; kontroller mot lovdata.no før bruk.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Loven legger på håndverkeren å holde forbrukeren informert om prisen, fordi han er fagpersonen og ser utviklingen (20.2.2). En telefon hadde gitt kunden et valg; uten telefonen bærer Nordlys risikoen.
Typiske feil	Å velge § 5 fordi det ble mer arbeid enn planlagt. Mer arbeid er ikke dårlig arbeid; plikten som ble brutt, er å si fra.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka kaller § 7 en svært viktig regel (20.2.2). For en montørleder er dette en rutine laget skal ha: ring kunden før prisen sprekker.

d) Ida legger fram fem tiltak. Ja eller nei: er tiltaket lovlig etter markedsføringsloven, slik boka gjengir den? Begrunn med paragraf.

Post	Ja eller nei (fasit)
Annonse: «Vi kutter strømregningen din med 40 %». Ingen har regnet på det.	Nei Nei: påstander om virkninger skal kunne dokumenteres i det øyeblikket markedsføringen skjer (§ 3, avsnitt 20.1.1).
Slagord: «Oslos hyggeligste elektrikere»	Ja Ja: åpenbare overdrivelser er tillatt; folk flest tar dem for hva de er (§ 3, «verdens beste kjøttboller»).
Trekning av en ladeboks blant alle som ber om befaring, vilkårene på nettsiden	Ja Ja: forbudet mot utlodninger er opphevet, og vilkårene er klare og lett tilgjengelige (§ 18, avsnitt 20.1.3).
Trekning bare blant dem som kjøper skapbytte	Nei Nei: det er fortsatt forbudt å gjøre deltakelse betinget av kjøp (§ 18, slik boka gjengir den).
Montøren setter ikke på strømmen igjen før kunden har signert et nytt tilbud	Nei Nei: press ut fra en maktposisjon som begrenser handlefriheten, selv uten trusler, er aggressiv handelspraksis (§ 9, avsnitt 20.1.2).

Ja på slagordet og trekningen blant alle som ber om befaring. Nei på 40 %-annonsen (§ 3), trekningen som krever kjøp (§ 18) og montøren som holder strømmen tilbake (§ 9). Felles for de tre: de virker bare fordi kunden ikke får tenke fritt.

Forklaring til d)	
Slik regner du	**1.** Ta tiltakene ett og ett mot paragrafene boka gjengir. **2.** «Kutter strømregningen med 40 %» uten beregning: påstanden kan ikke dokumenteres nå (§ 3). Nei. **3.** «Oslos hyggeligste elektrikere» er en åpenbar overdrivelse, som «verdens beste kjøttboller» (§ 3). Ja. **4.** Trekning blant alle som ber om befaring, med vilkår på nettsiden: tillatt (§ 18). Ja. Trekning bare blant dem som kjøper skapbytte: deltakelse betinget av kjøp (§ 18). Nei. **5.** Strømmen holdes tilbake til kunden signerer: press ut fra en maktposisjon (§ 9). Nei. To ja og tre nei.
Formel og begrep	Markedsføringsloven § 3 (dokumentasjon når markedsføringen skjer, åpenbare overdrivelser tillatt), § 9 (aggressiv handelspraksis, også press ut fra en maktposisjon) og § 18 (deltakelse kan ikke gjøres betinget av kjøp), slik boka gjengir dem (Organisasjon og ledelse 20.1.1–20.1.3). Lovteksten er ikke kontrollert mot Lovdata; kontroller mot lovdata.no før bruk.
Hvorfor, årsak og sammenheng	De tre ulovlige tiltakene har det til felles at de virker fordi kunden ikke får vurdere fritt: hun tror på et tall som ikke finnes, må kjøpe for å være med, eller står uten strøm. Loven beskytter nettopp beslutningen.
Typiske feil	Å forby slagordet fordi det ikke kan dokumenteres. Boka sier at åpenbare overdrivelser er tillatt, fordi folk flest tar dem for hva de er.
Hvorfor dette er med i oppgaven	En installatør markedsfører seg selv, ofte uten markedsavdeling. Lederen må kunne si nei til et tiltak og vise til paragrafen.

e) Kunden vil bare betale 36 000 kr. Hva bør Kari svare kunden, og hvilken rutine bør Nordlys innføre så det ikke skjer igjen? Tre setninger med paragraf.

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

Kunden må betale for arbeidet, men ikke over taket: høyst 41 400 kr (§ 32 andre ledd). Kunden har ikke rett til å betale bare 36 000; prisoverslaget er ikke en fast pris.

Fordi montøren ikke ringte (§ 7 andre ledd), står Nordlys svakt for overskridelsen; et forlik nærmere overslaget kan være klokt, både juridisk og for omdømmet.

Rutine: montøren ringer kunden når prisen nærmer seg overslaget, og noterer svaret skriftlig. En telefon underveis hadde løst saken for null kroner.

Tilbudsmalen må si tydelig hvilken prisform som gis. Det er håndverkeren som må godtgjøre om det var fast pris, høyeste pris, prisoverslag eller prisantydning (20.2.4).

Forklaring til e)	
Slik regner du	**1.** Taket er 41 400 kr (§ 32 andre ledd), så 900 kr kan kunden i alle fall avvise. **2.** Kunden har ikke rett til å betale bare 36 000, fordi overslaget ikke er fast pris. **3.** Montøren brøt § 7 andre ledd, så Nordlys står svakt for overskridelsen; et forlik nærmere overslaget kan være klokt. **4.** Rutine: montøren ringer kunden når prisen nærmer seg overslaget og noterer svaret, og tilbudsmalen sier tydelig hvilken prisform som gis (20.2.4).
Formel og begrep	Ingen ny formel. Bruk §§ 7 og 32 i håndverkertjenesteloven (20.2.2 og 20.2.4) og bokas konklusjon om tydelig pris (20.2.5). Lovteksten er ikke kontrollert mot Lovdata; kontroller mot lovdata.no før bruk.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Både kunden og Nordlys har et poeng: kunden kan ikke låse prisen til overslaget, men Nordlys kan ikke kreve alt når plikten til å ringe er brutt. Rutinen er billigere enn tvisten,

	fordi en telefon underveis hadde løst saken.
Typiske feil	Å svare at kunden må betale 42 300, eller at hun bare skal betale 36 000. Begge overser at det finnes et tak og en brutt plikt.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka sier at dette handler om tid og penger (20.2.5). En daglig leder eller kalkulatør som lager tilbudsmalen, forebygger slike saker.

Hint, hvis du står fast Prosenten av overslaget: Taket er overslaget × 1,15. Overskridelsen i prosent er (faktura − overslag) / overslag, ikke delt på fakturaen. Det som ligger over taket, kan kunden i alle fall avvise. Fire tiltak, tre paragrafer: § 3: kan påstanden dokumenteres nå? Åpenbar overdrivelse er lov. § 18: krever trekningen kjøp? § 9: brukes en maktposisjon til å presse kunden?

I appen Organisasjon og ledelse kap. 20 → Øv → Klasseoppgaver → A1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OL20_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A1».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20, avsnitt 20.1 (markedsføringsloven §§ 3, 9 og 18) og 20.2 (håndverkertjenesteloven §§ 7 og 32). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave A2: Fjell Elektro: fast pris, prisoverslag eller prisantydning?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kjenner til emnets aktuelle lover og avtaler (kunnskap). Kan utarbeide faglige dokumenter som pristilbud, handlingsplaner og arbeidsavtaler (generell kompetanse). Kan vurdere markedskommunikasjonstiltak (ferdigheter, markedsføring).

Kort oppsummert Boka skiller mellom fire prisformer: bindende fast pris, høyeste pris, prisoverslag og uforpliktende prisantydning. Det er håndverkeren som må godtgjøre hvilken som ble gitt (20.2.4). Et prisoverslag skal ikke overskrides vesentlig, og i alle fall ikke med mer enn 15 % (§ 32 andre ledd). Tilleggsarbeid er arbeid utenfor oppdraget: håndverkeren skal kontakte forbrukeren (§ 9 første ledd), og tilleggsarbeid utført i samsvar med § 9 kan kreves betalt (§ 33).

Fjell Elektro selger «ladeboks med installasjon» til boligeiere i Oslo øst for 15 300 kr inkludert merverdiavgift. Mona skriver tilbudene selv, og har brukt tre formuleringer til tre kunder: kunde 1 fikk «fast pris 15 300 kr», kunde 2 fikk «prisoverslag 15 300 kr», og kunde 3 fikk «ca. 15 000 kr, avhengig av hva vi finner». Hos kunde 1 viser det seg at laderen trenger et nytt vern i sikringsskapet som ikke var med i oppdraget: 2 500 kr inkludert merverdiavgift. Gå fram slik: regn taket for kunde 2, finn ut hva montøren skal gjøre med vernet, regn hva kunde 1 kan faktureres hvis hun sier ja, og ta stilling til hva 15 %-grensen betyr.

Forutsetning	Tall
Pakken	Ladeboks med installasjon, 15 300 kr inkludert merverdiavgift
Kunde 1	«Fast pris 15 300 kr»
Kunde 2	«Prisoverslag 15 300 kr»
Kunde 3	«Ca. 15 000 kr, avhengig av hva vi finner»
Hos kunde 1	Nytt vern utenfor oppdraget, 2 500 kr inkludert merverdiavgift
§ 9 og § 33	Tilleggsarbeid: kontakt kunden; betaling etter § 33
§ 32 (2)	Overslag: ikke vesentlig over, høyst 15 %

a) Kunde 2 fikk prisoverslag på 15 300 kr. Hva er det høyeste Fjell kan fakturere for selve oppdraget etter § 32 andre ledd?

Fasit: 17 595 kr. 15 300 × 1,15 = 17 595 kr. Det er yttergrensen; også en mindre overskridelse kan være vesentlig (§ 32 andre ledd, 20.2.4).

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** Kunde 2 fikk «prisoverslag 15 300 kr». **2.** § 32 andre ledd: høyst 15 % over overslaget. 15 % av 15 300 er 2 295 kr. **3.** Taket: 15 300 × 1,15 = 17 595 kr.
Formel og begrep	Håndverkertjenesteloven § 32 andre ledd: prisoverslag kan ikke overstiges vesentlig, og i alle fall ikke med mer enn 15 prosent (Organisasjon og ledelse 20.2.4). Lovteksten er ikke kontrollert mot Lovdata; kontroller mot lovdata.no før bruk.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Med prisoverslag bærer kunden noe av risikoen for at jobben tar lengre tid, men bare opp til taket. Det er derfor formuleringen i tilbudet betyr penger.
Typiske feil	Å bruke taket på kunde 1, som fikk fast pris. Fast pris kan ikke overstiges for det avtalte oppdraget.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka sier at håndverkeren må være klar på hvilken type pris som forespeiles (20.2.4). Mona skriver tilbudene selv og må vite hva hver formulering binder Fjell til.

b) Hos kunde 1 finner montøren at laderen trenger et nytt vern i sikringsskapet, utenfor oppdraget. Det er praktisk å gjøre det samtidig. Hva skal han gjøre først etter håndverkertjenesteloven?

A Montere vernet og legge det på fakturaen; det er praktisk å gjøre samtidig

B Kontakte kunden før han gjør tilleggsarbeidet (§ 9 første ledd)

C Ingenting; fast pris betyr at alt nødvendig arbeid er inkludert

§ 9 første ledd: viser det seg behov for arbeid utenfor oppdraget som det er praktisk å utføre sammen med oppdraget (tilleggsarbeid), skal tjenesteyteren kontakte forbrukeren. Bare tilleggsarbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade, skal utføres i rimelig utstrekning uten videre (§ 9 tredje ledd, 20.2.3). Fast pris gjelder det avtalte oppdraget, ikke arbeid utenfor det.

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** Vernet er ikke med i oppdraget, men det er praktisk å montere det samtidig: tilleggsarbeid. **2.** § 9 første ledd: tjenesteyteren skal kontakte forbrukeren. **3.** Bare arbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade, skal gjøres uten videre (§ 9 tredje ledd). Et nytt vern til en ny lader er ikke det. **4.** Fast pris gjelder det avtalte oppdraget, ikke arbeid utenfor det. Svaret er å kontakte kunden først.
Formel og begrep	Håndverkertjenesteloven § 9 første ledd (kontakte forbrukeren ved tilleggsarbeid) og tredje ledd (arbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade), slik boka gjengir dem (Organisasjon og ledelse 20.2.3). Lovteksten er ikke kontrollert mot Lovdata; kontroller mot lovdata.no før bruk.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Kunden skal kunne si ja eller nei til arbeid hun ikke har bestilt. Ringer montøren først, kan Fjell kreve betalt etter § 33; gjør han det uten å spørre, står Fjell svakt.
Typiske feil	Å tro at fast pris betyr at alt nødvendig arbeid er med. Eller å montere vernet fordi det er praktisk, og ta diskusjonen etterpå.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Dette skjer på nesten hver ladeboksjobb i eldre boliger. En montør eller daglig leder må ha regelen i ryggmargen: telefonen først, så verktøyet.

c) Montøren ringer, og kunde 1 sier ja til vernet. Hva kan Fjell fakturere kunde 1 i alt, inkludert merverdiavgift? Fast pris for oppdraget pluss tilleggsarbeidet.

Fasit: 17 800 kr. 15 300 (fast pris for oppdraget) + 2 500 (tilleggsarbeid etter §§ 9 og 33) = 17 800 kr. Tilleggsarbeid som er godtgjort ikke var omfattet av oppdraget, og som er utført i samsvar med § 9, kan kreves betalt (§ 33, 20.2.5). Noter samtalen skriftlig: det er Fjell som må godtgjøre at det var tilleggsarbeid.

Forklaring til c)	
Slik regner du	**1.** Oppdraget har fast pris: 15 300 kr. **2.** Tilleggsarbeidet er avtalt med kunden etter § 9: 2 500 kr. **3.** I alt: 15 300 + 2 500 = 17 800 kr inkludert merverdiavgift.
Formel og begrep	Håndverkertjenesteloven § 33: tilleggsarbeid som er godtgjort ikke var omfattet av oppdraget, og som er utført i samsvar med § 9, kan kreves betalt (Organisasjon og ledelse 20.2.5). Lovteksten er ikke kontrollert mot Lovdata; kontroller mot lovdata.no før bruk.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Fast pris låser prisen på det avtalte oppdraget, ikke på alt som skjer hos kunden. Fordi montøren ringte, er vernet et nytt, avtalt arbeid. Summen 17 800 er 205 kr over taket for kunde 2, men taket i § 32 gjelder overslag, ikke fast pris pluss avtalt tillegg.
Typiske feil	Å si at kunde 1 bare kan faktureres 15 300 fordi hun har fast pris. Eller å glemme å notere samtalen; det er Fjell som må godtgjøre at det var tilleggsarbeid.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka sier at håndverkeren må godtgjøre at arbeidet ikke var omfattet (20.2.5). En installatør trenger derfor en rutine for å dokumentere slike telefoner.

d) Hos kunde 2 tok jobben lengre tid enn Mona regnet med, uten at noe uforutsett dukket opp. Kan Fjell fakturere 17 595 kr fordi det er innenfor 15 %?

A Ja, 15 % over overslaget er alltid lov

B Nei, 15 % er et tak; prisen skal ikke overstige overslaget vesentlig, og overskridelsen må kunne begrunnes

C Nei, et prisoverslag er det samme som fast pris

Loven sier at prisen ikke skal overstige overslaget vesentlig, og i alle fall ikke med mer enn 15 % (§ 32 andre ledd). 15 % er yttergrensen, ikke et fribeløp. Et overslag er heller ikke en fast pris; det kan overskrides noe når det er grunn til det (20.2.4).

Forklaring til d)	
Slik regner du	**1.** Hos kunde 2 tok jobben lengre tid, uten at noe uforutsett skjedde. **2.** § 32 andre ledd: prisen skal ikke overstige overslaget vesentlig, og i alle fall ikke med mer enn 15 %. **3.** 15 % er yttergrensen, ikke et fribeløp; også en mindre overskridelse kan være vesentlig. **4.** Overskridelsen på 2 295 kr må kunne begrunnes. Svaret er det andre alternativet.
Formel og begrep	Håndverkertjenesteloven § 32 andre ledd og bokas fire prisformer (Organisasjon og ledelse 20.2.4). Lovteksten er ikke kontrollert mot Lovdata; kontroller mot lovdata.no før bruk.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Loven sier «vesentlig» først og 15 % deretter. Grensen er laget for å begrense hvor galt et overslag kan bli, ikke for å gi håndverkeren et tillegg når han har regnet for lavt.
Typiske feil	Å si at prisoverslag er det samme som fast pris. Det kan overskrides noe når det er grunn til det, men ikke uten grunn.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Fristelsen er reell når en jobb har tatt for lang tid. En leder som kjenner regelen, kan heller rette kalkylen enn å sende regningen til kunden.

e) Hvilken prisform bør Mona bruke i tilbudsmalen for ladeboks med installasjon, og hvordan skal hun formulere den? Ta stilling til kunde 3 også. To–tre setninger.

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

En standardpakke med kjent tidsbruk (Økonomistyring kap. 7: 3 timer) passer for fast pris: kunden vet hva hun får, og Fjell bærer risikoen for tiden. Skriv uttrykkelig «fast pris, inkludert merverdiavgift».

Tilbudet bør si hva som ikke er med (for eksempel nytt vern eller ny kurs), og at slikt avtales med kunden før det gjøres (§ 9).

«Ca. 15 000 kr, avhengig av hva vi finner» er uklart. Det er håndverkeren som må godtgjøre at det bare var en uforpliktende prisantydning (20.2.4); ellers kan kunden hevde at det var et overslag.

Konklusjonen i boka: det handler om tid og penger. Vær tydelig om pris overfor en forbruker.

Forklaring til e)	
Slik regner du	**1.** En standardpakke med kjent tidsbruk (Økonomistyring kap. 7: 3 timer) passer for fast pris. **2.** Skriv uttrykkelig «fast pris, inkludert merverdiavgift» og hva som ikke er med, for eksempel nytt vern eller ny kurs. **3.** Skriv at slikt avtales med kunden før det gjøres (§ 9). **4.** Kunde 3: «ca. 15 000, avhengig av hva vi finner» er uklart; Fjell må godtgjøre at det var en uforpliktende prisantydning (20.2.4).
Formel og begrep	Ingen ny formel. Bruk de fire prisformene og bevisbyrden (20.2.4), tilleggsarbeid (§ 9, 20.2.3) og betaling for tilleggsarbeid (§ 33, 20.2.5). Lovteksten er ikke kontrollert mot Lovdata; kontroller mot lovdata.no før bruk.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Fast pris gir kunden trygghet og legger risikoen for tiden på Fjell, som kjenner jobben best. Med en tydelig liste over hva som ikke er med, blir tilleggene avtalt og betalt i stedet for diskutert.
Typiske feil	Å velge prisantydning for å ha frihet. Den uklare formuleringen kan bli tolket som et overslag, og da gjelder taket likevel.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka konkluderer med at det handler om tid og penger, og at håndverkeren ikke må forplikte seg ut over det arbeidet gir grunnlag for (20.2.5). En ny eier som lager sin første tilbudsmal, setter standarden for alle tilbud etterpå.

Hint, hvis du står fast Fire prisformer: Fast pris: aldri mer for oppdraget. Høyeste pris: kan bli lavere, ikke høyere. Prisoverslag: tak på 15 %. Prisantydning: friere, men det er håndverkeren som må bevise at det var det. Utenfor oppdraget: Arbeid utenfor oppdraget er tilleggsarbeid (§ 9). Først telefonen, så verktøyet. Sier kunden ja, kan det kreves betalt i tillegg (§ 33), også ved fast pris.

I appen Organisasjon og ledelse kap. 20 → Øv → Klasseoppgaver → A2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OL20_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A2».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20, avsnitt 20.2.3–20.2.5 (håndverkertjenesteloven §§ 9, 32 og 33). Pakkeprisen bygger på Økonomistyring kap. 7 og Markedsføring kap. 6. Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Del 2: Arbeidsmiljøloven og etikken

Klasseoppgave B1: Nordlys: en oppsigelse som skal holde

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kjenner til emnets aktuelle lover og avtaler (kunnskap). Kan vurdere organisasjonsstruktur, -kultur og arbeidsmiljø for å videreutvikle virksomheten (ferdigheter, ledelse). Kan etablere, utvikle og lede en organisasjon som fremmer effektivitet, arbeidsmiljø, bærekraft og samfunnsansvar, og utarbeide arbeidsavtaler (generell kompetanse).

Kort oppsummert Oppsigelse er et svært alvorlig skritt. Arbeidsgiver skal så langt det er praktisk mulig drøfte saken med arbeidstakeren og den tillitsvalgte før beslutningen (§ 15-1). Oppsigelsen skal være skriftlig og opplyse om retten til å kreve forhandling, reise søksmål og fortsette i stillingen, med fristene (§ 15-4). Den må være saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold, og annet passende arbeid skal vurderes (§ 15-7). Arbeidstakeren har som hovedregel rett til å stå i stillingen til saken er avgjort (§ 15-11). Oppsigelsesfristen er én måned, to måneder etter fem års ansettelse og tre etter ti år (§ 15-3), og den løper fra den første dagen i måneden etter oppsigelsen.

En entreprenørkunde som sto for mye av arbeidet i prosjekt og nybygg, har gått konkurs. Kari må si opp én montør der. Hun har vurdert annet passende arbeid i service og i solcelle og lading, uten å finne noe. Valget faller på Jonas. Oppsigelsen gis 20. mars. Ingen avtale eller tariffavtale gir andre frister enn loven. Gå fram slik: finn Jonas' ansettelsestid og oppsigelsesfrist, finn når fristen begynner å løpe og hans siste dag, sjekk hva en gyldig oppsigelse krever, og ta stilling til hva som skjer hvis han går til sak.

Fakta	Jonas, montør	Nordlys
Ansatt fra	august 2020	startet 2019
Alder	41 år	
Oppsigelsen gis	20. mars	
Grunn	virksomhetens forhold	kunde konkurs
Annet arbeid vurdert	ja, ikke funnet	
§ 15-3: fra 5 år	2 måneder	
§ 15-3: fra 10 år	3 måneder	

a) Hvor mange måneders oppsigelsestid har Jonas etter arbeidsmiljøloven § 15-3? Regn ansettelsestiden fra august 2020 til mars i budsjettåret 2027.

Fasit: 2 måneder. August 2020 til mars 2027 er 6 år og 7 måneder: minst fem år, men under ti. Fristen er to måneder (§ 15-3). Lengre frister etter alder (fra 50 år) gjelder bare etter minst ti års ansettelse. Siden Nordlys startet i 2019, har ingen av de ansatte ti år ennå.

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** Ansatt fra august 2020, oppsagt i mars 2027. **2.** August 2020 til august 2026 er 6 år; august 2026 til mars 2027 er 7 måneder. I alt 6 år og 7 måneder. **3.** Minst fem år, men under ti: fristen er to måneder (§ 15-3). **4.** Lengre frister etter alder gjelder bare etter minst ti års ansettelse, og Nordlys startet i 2019.
Formel og begrep	Arbeidsmiljøloven § 15-3: én måned som hovedregel, to måneder etter fem års ansettelse, tre måneder etter ti år. Fristene står ikke i bokas digitale kopi (20.3.12) og er hentet fra Arbeidstilsynet. Lovteksten er ikke kontrollert mot Lovdata; kontroller mot lovdata.no før bruk.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Loven gir lengre frist etter lengre ansettelse, og det er ansettelsestiden på oppsigelsesdagen som teller. Jonas har passert fem år, men ikke ti, så han får trinnet i midten.
Typiske feil	Å regne fra 2020 til 2027 som 7 år uten å se på månedene, eller å gi tre måneder fordi han er over 40. Alder teller bare etter ti års ansettelse.
Hvorfor dette er med i oppgaven	En daglig leder som sier opp, må kunne regne fristen riktig. Feil frist er en formfeil som kan koste mer enn oppsigelsen sparer.

b) Oppsigelsen gis 20. mars, og fristen er to måneder. Hvilken dag er Jonas' siste dag i arbeidsforholdet?

A 20. mai

B 31. mai

C 30. april

Fristen løper fra og med den første dagen i måneden etter at oppsigelsen ble gitt, altså 1. april. To måneder: april og mai. Siste dag er 31. mai (§ 15-3). Den vanligste feilen er å telle fra 20. mars.

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** Oppsigelsen gis 20. mars. **2.** Fristen løper fra den første dagen i måneden etter oppsigelsen: 1. april. **3.** To måneder: april og mai. **4.** Siste dag er 31. mai, 72 dager etter at oppsigelsen ble gitt (11 dager i mars + 30 i april + 31 i mai).
Formel og begrep	Arbeidsmiljøloven § 15-3: fristen løper fra og med den første dagen i måneden etter at oppsigelsen ble gitt (fra Arbeidstilsynet; 20.3.12 mangler i bokas digitale kopi). Lovteksten er ikke kontrollert mot Lovdata; kontroller mot lovdata.no før bruk.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Med denne regelen ender alle oppsigelser med samme frist som gis i samme måned, på samme dag. Dagene som er igjen av mars, kommer i tillegg til de to månedene.
Typiske feil	Å telle to måneder fra 20. mars og få 20. mai. Det er den vanligste feilen.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Datoen står i oppsigelsen og bestemmer lønn og siste arbeidsdag. En leder som regner feil, gir arbeidstakeren et krav mot bedriften.

c) Hva krever loven for at oppsigelsen av Jonas skal være gyldig? Ja eller nei for hver påstand, med paragraf.

Post	Ja eller nei (fasit)
Drøftingsmøte med Jonas og den tillitsvalgte før beslutningen tas	Ja Ja: så langt det er praktisk mulig, med mindre Jonas ikke vil (§ 15-1, 20.3.11).
Skriftlig oppsigelse, med retten til forhandling, søksmål og å stå i stillingen, og fristene	Ja Ja: formkravene i § 15-4 (20.3.13). Formfeil kan gjøre oppsigelsen ugyldig (§ 15-5).
Det holder å si det muntlig i bilen, når grunnen er saklig	Nei Nei: oppsigelsen skal være skriftlig (§ 15-4); ellers kan den kjennes ugyldig (§ 15-5, 20.3.14).
Annet passende arbeid i bedriften er vurdert	Ja Ja: omplassering skal vurderes før oppsigelse; det er en del av saklighetskravet (§ 15-7, 20.3.15).
Bedriftsøkonomisk begrunnelse for nedbemanningen	Ja Ja: nedbemanning kan være saklig grunn i virksomhetens forhold, men det kreves en bedriftsøkonomisk begrunnelse (§ 15-7, 20.3.15).
Jonas må ha fått en skriftlig advarsel først	Nei Nei: advarsel er sentralt når grunnen er arbeidstakerens forhold. Her er grunnen virksomhetens forhold (20.3.15).

Ja på drøfting, skriftlighet, omplassering og bedriftsøkonomisk begrunnelse. Nei på muntlig oppsigelse og på kravet om advarsel: advarselen hører til oppsigelser på grunn av arbeidstakerens forhold.

Forklaring til c)	
Slik regner du	**1.** Sjekk hver påstand mot paragrafene i 20.3.11–20.3.15. **2.** Drøftingsmøte før beslutningen: § 15-1. Ja. **3.** Skriftlig oppsigelse med rettighetene og fristene: § 15-4. Ja. Muntlig i bilen holder ikke: nei (§§ 15-4 og 15-5). **4.** Annet passende arbeid og bedriftsøkonomisk begrunnelse: begge er del av saklighetskravet i § 15-7. Ja og ja.

	5. Advarsel er sentralt når grunnen er arbeidstakerens forhold, ikke ved nedbemanning: nei. Fire ja og to nei.
Formel og begrep	Arbeidsmiljøloven § 15-1 (drøfting), § 15-4 (formkrav), § 15-5 (virkning av formfeil) og § 15-7 (saklig grunn, bedriftsøkonomisk begrunnelse, utvelgelse og omplassering) (Organisasjon og ledelse 20.3.11–20.3.15). Lovteksten er ikke kontrollert mot Lovdata; kontroller mot lovdata.no før bruk.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Kravene beskytter den som sies opp mot at beslutningen tas uten å høre ham, uten skriftlig spor og uten at alternativer er prøvd. Advarselen hører til saker der arbeidstakeren selv kunne endret atferd.
Typiske feil	Å kreve advarsel i alle oppsigelser. Det gjelder arbeidstakerens forhold; her er grunnen at en kunde gikk konkurs.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka kaller § 15-7 den viktigste av reglene om oppsigelse (20.3.15). En avdelingsleder som er med på en nedbemanning, må kjenne hele rekkefølgen.

d) Jonas mener oppsigelsen er usaklig, krever forhandling og reiser sak i tide. Må han slutte 31. mai?

A Ja, oppsigelsestiden er ute 31. mai

B Nei, han har som hovedregel rett til å stå i stillingen til saken er avgjort

C Nei, en oppsigelse han bestrider er automatisk ugyldig

§ 15-11: arbeidstakeren har i utgangspunktet rett til å stå i stillingen til saken er avgjort. Vil arbeidsgiver ha ham ut før, må arbeidsgiver gå til retten (20.3.16). Er oppsigelsen usaklig, kjennes den ugyldig, og han kan kreve erstatning (§ 15-12, 20.3.17).

Forklaring til d)	
Slik regner du	**1.** Jonas krever forhandling og reiser sak i tide. **2.** § 15-11: arbeidstakeren har i utgangspunktet rett til å stå i stillingen til saken er avgjort. **3.** Vil Nordlys ha ham ut før, må Nordlys gå til retten. **4.** Han må altså ikke slutte 31. mai. Svaret er det andre alternativet.
Formel og begrep	Arbeidsmiljøloven § 15-11 (retten til å fortsette i stillingen) og § 15-12 (ugyldighet og erstatning ved usaklig oppsigelse) (Organisasjon og ledelse 20.3.16–20.3.17). Lovteksten er ikke kontrollert mot Lovdata; kontroller mot lovdata.no før bruk.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Det kan være svært tungt å gå ut av arbeidet mens saken pågår, og vanskelig å komme tilbake (20.3.16). Regelen gjør at en usaklig oppsigelse ikke får virkning før en domstol har sett på den.
Typiske feil	Å tro at en oppsigelse han bestrider, er ugyldig automatisk. Det avgjør retten; han får bare stå i stillingen så lenge.
Hvorfor dette er med i oppgaven	En leder må vite at en omstridt oppsigelse kan bety at den oppsagte er på jobb i måneder. Det er en grunn til å gjøre det riktig første gang.

e) Hvordan sikrer Kari at valget av Jonas er saklig, og hva gjør hun i hvilken rekkefølge før hun skriver oppsigelsen? Tre setninger med paragraf.

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

Grunnen er virksomhetens forhold, så det kreves en bedriftsøkonomisk begrunnelse og saklig utvelgelse av hvem som sies opp (§ 15-7, 20.3.15). Kriteriene bør skrives ned og brukes likt på alle i avdelingen.

Omplassering til service eller solcelle og lading skal være vurdert og dokumentert.

Rekkefølgen: drøftingsmøte med Jonas og den tillitsvalgte før beslutningen (§ 15-1), så skriftlig oppsigelse levert personlig eller rekommandert (§ 15-4), så attest når han fratrer (§ 15-15).

Etikk: også en lovlig oppsigelse rammer et menneske. Lovens ånd kan kreve mer enn bokstaven, for eksempel hjelp til ny jobb.

Forklaring til e)	
Slik regner du	**1.** Grunnen er virksomhetens forhold, så det trengs en bedriftsøkonomisk begrunnelse og saklig utvelgelse (§ 15-7). **2.** Skriv kriteriene ned og bruk dem likt på alle i avdelingen, og dokumenter at omplassering til service og solcelle er vurdert. **3.** Rekkefølgen: drøftingsmøte med Jonas og den tillitsvalgte (§ 15-1), så skriftlig oppsigelse (§ 15-4), så attest når han fratrer (§ 15-15). **4.** Etikk: lovens ånd kan kreve mer enn bokstaven, for eksempel hjelp til ny jobb (20.6).
Formel og begrep	Ingen ny formel. Bruk §§ 15-1, 15-4, 15-7 og 15-15 (20.3.11–20.3.19) og lovens ånd mot lovens bokstav (20.6). Lovteksten er ikke kontrollert mot Lovdata; kontroller mot lovdata.no før bruk.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Utvelgelsen er det svakeste punktet ved en nedbemanning: alle i avdelingen kunne vært valgt. Skrevne kriterier som brukes likt, er det som gjør valget av Jonas forsvarlig.
Typiske feil	Å bare liste kravene uten rekkefølge, eller å glemme utvelgelsen. Oppgaven spør hvordan valget av Jonas blir saklig.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka sier at lover er minimumsstandarder, og at lovens ånd gir mer forsvarlige beslutninger (20.6). En leder som må si opp, står i begge deler samtidig.

Hint, hvis du står fast Telle riktig: Ansatt august 2020, sagt opp mars 2027: over fem, under ti år. Fristen løper fra den første i måneden etter oppsigelsen, ikke fra datoen den ble gitt. Hvilket forhold?: Er grunnen virksomhetens forhold (nedbemanning) eller arbeidstakerens (pliktbrudd)? Advarsel hører til det siste. Drøfting, skriftlighet og omplassering gjelder alltid.

I appen Organisasjon og ledelse kap. 20 → Øv → Klasseoppgaver → B1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OL20_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B1».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20, avsnitt 20.3.10–20.3.17 (arbeidsmiljøloven §§ 15-1, 15-4, 15-5, 15-7, 15-11 og 15-12). Oppsigelsesfristene (§ 15-3) mangler i bokas digitale kopi og er hentet fra Arbeidstilsynet, «Oppsigelse» (hentet 26.09.2026). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave B2: Fjell Elektro: den første arbeidsavtalen Mona skriver

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kjenner til emnets aktuelle lover og avtaler (kunnskap). Kan vurdere organisasjonsstruktur, -kultur og arbeidsmiljø for å videreutvikle virksomheten (ferdigheter, ledelse). Kan etablere, utvikle og lede en organisasjon som fremmer effektivitet, arbeidsmiljø, bærekraft og samfunnsansvar, og utarbeide arbeidsavtaler (generell kompetanse).

Kort oppsummert Varer arbeidsforholdet mer enn én måned, skal skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig og senest sju dager etter at det begynte (§ 14-5, endret 1.7.2024; boka skriver én måned). Endringer skal inn senest den dagen de trer i kraft (§ 14-8). Alminnelig arbeidstid er høyst 9 timer i døgnet og 40 i uka (§ 10-4), overtid gir minst 40 % tillegg (§ 10-6), og uten tariffavtale er grensen 200 overtidstimer i 52 uker. Allmenngjøringen for elektrofagene gir 37,5 timer og 50 % overtidstillegg. Ferieloven gir 10,2 % feriepenger; avtalt femte ferieuke gir 12 %.

Fjell Elektro ansetter en tredje montør, fast, fra 1. august. Mona har skrevet arbeidsavtalen selv etter en gammel mal, og den ble signert 20. august. Montøren får samme lønn som de to andre: 560 000 kr i året for 1 800 betalte timer. Fjell har avtalt fem ukers ferie og 12 % feriepenger. Fjell er ikke bundet av tariffavtale, men allmenngjøringen for elektrofagene gjelder, med 50 % overtidstillegg. Gå fram slik: tell dagene til signering, regn timelønn og overtidslønn, regn feriepengene, og gå gjennom punktene i Monas utkast.

Forutsetning	Tall
Oppstart	1. august, fast stilling
Avtalen signert	20. august
§ 14-5	Senest sju dager etter oppstart
Lønn	560 000 kr i året for 1 800 betalte timer
Overtidstillegg	Loven minst 40 %; allmenngjøringen 50 %
Feriepenger	Avtalt 12 % (loven: 10,2 %)
Utkastet sier	42 timer per uke · overtid uten tillegg · endringer innen 1 måned
Utkastet sier også	Prøvetid 6 måneder · gjensidig frist 1 måned

a) Montøren begynte 1. august, og avtalen ble signert 20. august. Fristen er sju dager etter oppstart. Hvor mange dager for sent ble avtalen signert?

Fasit: 12 dager. Fristen gikk ut 8. august (1. august + 7 dager). Signert 20. august: 20 − 8 = 12 dager for sent. Boka skriver «senest innen én måned»; det var riktig før 1. juli 2024 (§ 14-5, 20.3.4 med merknad).

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** Montøren begynte 1. august. **2.** Fristen er sju dager etter oppstart: 1. + 7 = 8. august. **3.** Avtalen ble signert 20. august: 20 − 8 = 12 dager for sent. **4.** Etter bokas gamle frist (én måned) hadde 20. august vært i tide; det er derfor Monas gamle mal ikke holder.
Formel og begrep	Arbeidsmiljøloven § 14-5: skriftlig arbeidsavtale snarest mulig og senest sju dager etter at arbeidsforholdet begynte, når det varer mer enn én måned (endret 1.7.2024; boka skriver én måned, 20.3.4). Lovteksten er ikke kontrollert mot Lovdata; kontroller mot lovdata.no før bruk.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Fristen ble strammet inn for at arbeidstakeren raskt skal vite vilkårene sine. En avtale som kommer etter tre uker, gir tre uker der lønn, arbeidstid og prøvetid er uklare.
Typiske feil	Å bruke bokas frist på én måned og svare at avtalen var i tide. Boka er pensumriktig, men ikke gjeldende rett.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Læringsutbyttebeskrivelsen sier at studentene skal kunne utarbeide arbeidsavtaler. En eier som ansetter, må ha avtalen klar før første dag, ikke etter.

b) Hva er minste overtidslønn per time for montøren? Timelønn er 560 000 / 1 800. Loven krever minst 40 % tillegg, allmenngjøringen for elektrofagene 50 %; den høyeste gjelder. To desimaler.

Fasit: 466,67 kr (toleranse ±0,01). Timelønn 560 000 / 1 800 = 311,11 kr. Med 50 % tillegg: 311,11 × 1,5 = 466,67 kr. Etter loven alene ville minimum vært 311,11 × 1,4 = 435,56 kr. Loven er et minstekrav; allmenngjort tariff går foran der den gir mer.

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** Timelønn: 560 000 / 1 800 = 311,11 kr. **2.** Loven gir minst 40 %: 311,11 × 1,4 = 435,56 kr. **3.** Allmenngjøringen gir 50 %: 311,11 × 1,5 = 466,67 kr. **4.** Den høyeste gjelder: 466,67 kr per overtidstime, 31,11 kr mer enn lovens minimum.
Formel og begrep	Timelønn = årslønn / betalte timer. Overtidslønn = timelønn × (1 + tillegg). Arbeidsmiljøloven § 10-6 (minst 40 %) og allmenngjøringen for elektrofagene (50 %) står ikke i boka; de er hentet fra Arbeidstilsynet. Lovteksten er ikke kontrollert mot Lovdata; kontroller mot lovdata.no før bruk.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Loven er et minstekrav (20.3), og allmenngjort tariff kan gi mer. Fjell er ikke bundet av tariffavtale, men allmenngjøringen gjelder likevel for elektrofagene.
Typiske feil	Å regne med lovens 40 % fordi Fjell ikke har tariffavtale. Eller å dele på 1 400

	fakturerbare timer i stedet for 1 800 betalte.
Hvorfor dette er med i oppgaven	En eier som planlegger overtid, må vite hva den koster per time. Det er grunnlaget for å sammenlikne med å ansette (e).

c) Hvor mye får montøren i feriepenger for et helt opptjeningsår med Fjells avtalte 12 % av 560 000 kr? Hvor mye ville det vært etter ferieloven (10,2 %)?

Fasit: 67 200 kr. 560 000 × 0,12 = 67 200 kr. Etter ferieloven § 10 (10,2 %) ville det vært 57 120 kr, altså 10 080 kr mindre. Fjell har avtalt bedre enn loven, og det er lov.

Forklaring til c)	
Slik regner du	**1.** Fjells avtalte sats: 560 000 × 0,12 = 67 200 kr. **2.** Ferieloven § 10: 560 000 × 0,102 = 57 120 kr. **3.** Forskjellen: 67 200 − 57 120 = 10 080 kr i montørens favør.
Formel og begrep	Feriepenger = feriepengegrunnlag × sats. Ferieloven § 10 (10,2 %) står ikke i boka; 12 % ved avtalt femte ferieuke er Fjells avtale, som i Økonomistyring kap. 3. Lovteksten er ikke kontrollert mot Lovdata; kontroller mot lovdata.no før bruk.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Fjell har avtalt bedre enn loven, og det er lov fordi loven er et minstekrav. Det motsatte, å avtale lavere enn 10,2 %, ville ikke vært gyldig.
Typiske feil	Å regne 12 % av 1 800 timer eller av timelønna. Grunnlaget er årslønna.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Feriepengene er en del av lønnskostnaden en eier budsjetterer med (Økonomistyring kap. 3 og 9). Mona må vite både hva hun har lovet og hva loven krever.

d) Gå gjennom punktene i Monas utkast. Ja eller nei: er punktet lovlig? Begrunn med paragraf.

Post	**Ja eller nei (fasit)**
Alminnelig arbeidstid 42 timer i uka	Nei Nei: høyst 40 timer i uka (arbeidsmiljøloven § 10-4), og 37,5 etter allmenngjøringen. Samtykke hjelper ikke; loven er et minstekrav.
Plikt til overtid ved behov, uten noe om tillegg	Nei Nei: overtid gir minst 40 % tillegg (§ 10-6), 50 % etter allmenngjøringen.
Endringer tas inn i avtalen innen én måned	Nei Nei: senest den dagen endringen trer i kraft (§ 14-8, endret 1.7.2024). «Én måned» er bokas gamle frist.
Prøvetid seks måneder	Ja Ja: prøvetid kan avtales skriftlig for inntil seks måneder (§ 15-6).
Gjensidig oppsigelsesfrist én måned	Ja Ja: hovedregelen i § 15-3. Etter fem år blir den lengre etter loven.

Nei på 42 timer, overtid uten tillegg og «innen én måned». Ja på seks måneders prøvetid og én måneds gjensidig frist. Malen er gammel: to av feilene er regler som ble endret i 2024.

Forklaring til d)	
Slik regner du	**1.** 42 timer i uka: høyst 40 etter § 10-4 og 37,5 etter allmenngjøringen. Nei; 2 timer over loven og 4,5 over allmenngjøringen. **2.** Overtid uten tillegg: minst 40 % etter § 10-6, 50 % etter allmenngjøringen. Nei. **3.** Endringer innen én måned: nå senest den dagen endringen trer i kraft (§ 14-8). Nei. **4.** Prøvetid seks måneder, skriftlig: tillatt (§ 15-6). Ja. **5.** Gjensidig frist én måned: hovedregelen i § 15-3. Ja. Tre nei og to ja.
Formel og begrep	Arbeidsmiljøloven § 10-4 (40 timer), § 10-6 (overtidstillegg), § 14-8 (endringer samme dag, endret 1.7.2024, 20.3.6), § 15-6 (prøvetid) og § 15-3 (frist). §§ 10-4, 10-6, 15-3 og 15-6 står ikke i bokas tekst. Lovteksten er ikke kontrollert mot Lovdata; kontroller mot lovdata.no før bruk.
Hvorfor, årsak og	Tre av punktene er svakere enn loven, og da hjelper det ikke at montøren har signert:

sammenheng	loven er et minstekrav (20.3). To av feilene kommer av at malen er eldre enn endringene i 2024.
Typiske feil	Å godta 42 timer fordi montøren sa ja. Eller å underkjenne prøvetiden, som er lovlig når den er skriftlig.
Hvorfor dette er med i oppgaven	En gammel mal er en vanlig kilde til feil i små bedrifter. Den som skriver arbeidsavtalen, må sjekke den mot gjeldende lov, ikke bare mot boka.

e) Mona vurderer å la de to montørene ta 300 overtidstimer hver i året i stedet for å ansette den tredje. Er det lovlig, og hva sier etikken? Tre setninger.

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

Ikke lovlig: uten avtale er grensen 200 overtidstimer i 52 uker (§ 10-6). Inntil 300 krever skriftlig avtale med tillitsvalgte i en virksomhet bundet av tariffavtale, og det er Fjell ikke.

Overtid krever et særlig og tidsavgrenset behov (§ 10-6). Fast overtid hele året er underbemanning, ikke et tidsavgrenset behov.

Etikk (20.6, bokas bemanningseksempel): Kant sier at ingen skal lide unødig overlast for at andre skal nå økonomiske mål; konsekvensetikken spør om økt bemanning truer bedriften. 600 overtidstimer er en tredjedel av en ny montørs 1 800 betalte timer.

Lovens ånd: arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig (§ 4-1), og arbeidsmengde og tidspress er en del av det psykososiale arbeidsmiljøet.

Forklaring til e)	
Slik regner du	**1.** To montører × 300 overtidstimer = 600 timer i året. **2.** Uten avtale er grensen 200 timer i 52 uker (§ 10-6); 300 krever avtale med tillitsvalgte i en tariffbundet virksomhet, og det er Fjell ikke. Ikke lovlig. **3.** 600 timer er en tredjedel av en ny montørs 1 800 betalte timer. **4.** Med 466,67 kr per time koster 600 overtidstimer 280 000 kr i lønn, for en tredjedel av timene en ny montør gir for 560 000 kr (begge før sosiale kostnader og feriepenger). **5.** Etikk: Kant sier at ingen skal lide unødig overlast for andres økonomiske mål; konsekvensetikken spør om økt bemanning truer bedriften (20.6).
Formel og begrep	Arbeidsmiljøloven § 10-6 (overtid: særlig og tidsavgrenset behov, 200 timer uten avtale; ikke i boka), § 4-1 (fullt forsvarlig arbeidsmiljø, 20.3.1) og bokas eksempel om for lav bemanning (20.6). Lovteksten er ikke kontrollert mot Lovdata; kontroller mot lovdata.no før bruk.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Fast overtid hele året er underbemanning, ikke et tidsavgrenset behov. Regnestykket viser også at overtid er dyrere per time enn en ansatt, så det etiske og det økonomiske peker samme vei her.
Typiske feil	Å drøfte bare etikken og glemme at forslaget er ulovlig. Eller å regne overtiden som billigere fordi Mona slipper en ny ansettelse.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka bruker nettopp bemanning som eksempel på en etisk vurdering (20.6). En eier i vekst står i dette valget hver gang ordreboka er full.

Hint, hvis du står fast Sju dager, og tallene: Frist: oppstart + 7 dager. Timelønn: årslønn delt på betalte timer. Overtid: ganger 1,4 etter loven, 1,5 etter allmenngjøringen; den høyeste gjelder. Gammel mal, ny lov: Sjekk hvert punkt mot § 10-4 (40 timer), § 10-6 (tillegg), § 14-8 (samme dag), § 15-6 (prøvetid inntil 6 måneder) og § 15-3 (én måned).

I appen Organisasjon og ledelse kap. 20 → Øv → Klasseoppgaver → B2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OL20_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B2».

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20, avsnitt 20.3.4–20.3.7 (arbeidsmiljøloven §§ 14-5, 14-6, 14-8 og 14-9, gjeldende fra 1.7.2024). Ikke i boka: arbeidstid og overtid (§§ 10-4 og 10-6), ferie (ferieloven § 10) og forskrift om delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene (Arbeidstilsynet). Lønn og timer: Økonomistyring kap. 2 og kap. 13. Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Kilder

Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave (i samarbeid med advokat Vegard Sandø Austgulen), kapittel 20 «Noen viktige lover», avsnitt 20.1 (markedsføringsloven §§ 2, 3, 6–10 og 18), 20.2 (håndverkertjenesteloven §§ 5, 7, 9, 32 og 33), 20.3 (arbeidsmiljøloven §§ 4-1–4-3, 14-5, 14-6, 14-8, 14-9, 14-16, 14-17 og kapittel 15) og 20.4–20.6 (etikk). Primærkilder: lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven); lov 16. juni 1989 nr. 63 om håndverkertjenester m.m. for forbrukere (håndverkertjenesteloven); lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven), §§ 10-4, 10-6, 10-8, 10-9, 14-5, 14-6, 14-8, 14-9, 15-1–15-15; lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie (ferieloven) §§ 5 og 10 (lovdata.no; maskinell henting avvist 11.10.2026, se RAPPORT.md). Gjeldende rett der boka er foreldet: Arbeidstilsynet, «Nye krav til arbeidsavtaler fra 1. juli 2024», «Overtid», «Oppsigelse» og «Ferie», hentet 26.09.2026. Forskrift om delvis allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene (Arbeidstilsynet, hentet 10.09.2026). Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter.